

Test Tema 43 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Cuál de las siguientes afirmaciones permite la legislación española actual respecto a los programas de ordenador:

- a) Los principios que rigen los programas de ordenador pueden ser patentables.
- b) Los derechos sobre los programas de ordenador pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- c) Los programas de ordenador pueden ser patentables.
- d) Los programas de ordenador pueden ser inscritos en el Registro de la Propiedad.

2. Los procesos para la gestión de activos de TI está definida dentro de la familia de estándares:

- a) ISO/IEC 19770.
- b) ISO 14000.
- c) ISO/IEC 31000.
- d) -

3. ¿En qué lenguaje está basado el lenguaje de expresión de derechos REL?

- a) XcML
- b) XrML
- c) XMCL
- d) XsML

4. El derecho moral sobre un programa de ordenador implica que:

- a) El que tiene este derecho lo puede ceder o transmitir, con o sin contraprestación económica.
- b) El que tiene este derecho también posee el derecho de explotación, reproducción, distribución, comunicación pública y transformación.
- c) El que tiene este derecho no lo puede ceder, ni transmitir, ni siquiera renunciar a él.
- d) El que tiene este derecho puede exigir el derecho de remuneración por copia privada.

5. El RDL 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, considera objeto de la protección:

- a) Cualquier programa de ordenador, independientemente de que éste sea original, siempre que el autor sea conocido.
- b) Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.
- c) Los programas de ordenador y su documentación preparatoria, comprendiéndose en dicho concepto la documentación técnica y los manuales de uso del programa.
- d) Los programas de ordenador, en la última versión publicada en el momento de su registro.

6. Según la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia), cuando el autor de un programa de ordenador sea una persona jurídica la duración de los derechos de explotación:

- a) Será de setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- b) Se determina en un anexo de la ley en función del tipo de programa y del tipo de licenciamiento establecido por el autor.
- c) Será la que determine el autor en el momento de su divulgación, o de su creación si no se hubiera divulgado, con un máximo de 100 años
- d) -

7. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un sistema DRM?

- a) Impide la descarga de contenido protegido
- b) Impide la copia de contenido protegido
- c) Garantiza la no modificación del contenido protegido
- d) Se asegura de que el comprador ha pagado por el contenido

8. La Ley 23/2006 de 7 de julio modifica el RDL 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual con motivo de:

- a) La trasposición de la Directiva 2001/29/CE.
- b) La entrada en vigor de la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información.
- c) La regulación de un canon digital en los programas de ordenador.
- d) El establecimiento de la prohibición de hacer copias privadas.

9. La protección de un programa de ordenador, ¿se extiende al código objeto?

- a) No, puesto que no es una creación intelectual, sino una compilación automática de la máquina.
- b) No, puesto que es algo que no se puede entender, así que no se puede proteger.
- c) Si, en todos los casos.
- d) Todas las anteriores son falsas.

10. El artículo 1 de la Directiva 2009/24/CE establece que el objeto de la protección son los programas de ordenador. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias.
- b) Las ideas y principios en los que se base cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces, estarán protegidos mediante derechos de autor.
- c) El programa de ordenador quedará protegido si fuere original en el sentido de que sea una creación intelectual propia de su autor.
- d) Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán asimismo a los programas creados con anterioridad al 1 de enero de 1993.

11. ¿Cuál de las siguientes técnicas no se utiliza para el control de la legalidad del software?

- a) Watermarking
- b) Huella digital
- c) Kerberos
- d) Windows Media Right Manager System

12. El Watermarking es una técnica para comprobar la legalidad del software, ¿De qué tipo?

- a) Anónima
- b) Esteganográfica
- c) Asimétrica
- d) Ninguna de las anteriores

13. Los programas de ordenador...

- a) nunca pueden ser objeto de una patente.
- b) son patentables en la medida en que forman parte de una invención.
- c) pueden ser siempre patentables.
- d) son patentables siempre y cuando estén escritos en lenguaje de alto nivel.

14. Indicar el requisito imprescindible para que un programa de ordenador sea protegible:

- a) Estar documentado correctamente
- b) Estar desarrollado por una persona física
- c) Ser la primera versión de un programa, ya que las sucesivas no están protegidas
- d) Ser original

15. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con la protección de la propiedad intelectual aplicada a programas de ordenador, conforme al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:

- a) Los derechos de explotación de la obra durarán toda la vida hasta la muerte o declaración de fallecimiento del autor.
- b) La protección sólo se aplica a programas de ordenador que fuesen originales.
- c) Se otorgan niveles de protección tanto a los programas de ordenador como a la documentación técnica y manuales de uso.
- d) La protección se concederá tanto a personas físicas como jurídicas.

16. ¿Cuál de las siguientes licencias Creative Commons permite la modificación de la obra y su uso comercial, siempre que las obras derivadas se compartan con la misma licencia?

- a) CC BY 4.0.
- b) CC BY-SA 4.0.
- c) CC BY-ND 4.0.
- d) CC BY-NC-SA 4.0.

17. De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección jurídica de los programas de ordenador, ¿durante cuánto tiempo estarán protegidos los derechos de explotación de un manual de uso de un programa obra de una persona natural?

- a) 100 años desde su publicación, después pasa a dominio público.
- b) Como es una obra impresa, tiene la consideración de obra literaria y se protege durante la vida del autor y 60 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- c) A estos efectos, el manual se considera parte del programa y se protege durante la vida del autor y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- d) Depende, si el manual está impreso, entonces la protección es la vida del autor y 50 años después de su muerte y si es un tutorial no impreso, entonces es la vida del autor y 40 años después de su muerte.

18. Según lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual, señale la respuesta correcta:

- a) La reproducción o transformación de un programa de ordenador requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, en todo caso
- b) La reproducción o transformación de un programa de ordenador no requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, en todo caso
- c) La corrección de errores de un programa de ordenador no requerirá autorización del titular de los derechos de explotación, cuando sea necesario para la utilización del programa por parte del usuario según su finalidad prevista
- d) Todas las respuestas anteriores son falsas

19. ¿Qué significa DRM?

- a) Digital Rights Management
- b) Direct Rights Management
- c) Direct Restriction Management
- d) Digital Restrictions Management

20. Una obra bajo licencia Creative Commons:

- a) No tiene copyright.
- b) Otorga todos los derechos a terceras personas.
- c) Ofrecen derechos a terceras personas bajo ciertas condiciones.
- d) No ofrecen ningún derecho a terceras personas.

21. ¿Puede el cesionario titular de derechos de explotación realizar o autorizar la realización de versiones sucesivas de un programa o programas derivados del mismo, sin permiso del autor?

- a) No, salvo pacto en contrario
- b) Sí, salvo pacto en contrario
- c) Sí, en cualquier caso
- d) No, en ningún caso

22. El lenguaje de expresión de derechos REL se basa en contenedores de grants. Indica cuál de los siguientes elementos no forma parte de un grant:

- a) Principal.
- b) Right.
- c) Resource.
- d) Constraints.

23. En el ordenamiento jurídico español, ¿cuál es la Ley que bajo la que se protege la propiedad del software?

- a) Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.)
- b) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes
- c) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
- d) -

24. ¿Cuál de las siguientes es una técnica utilizada en la Gestión de Derechos Digitales (DRM)?

- a) Multiplicación de datos.
- b) Compresión de archivos.
- c) Marcas de agua.
- d) Minimización del código.

25. ¿Cuál de las siguientes es una licencia de software libre?

- a) BNL (Binary Nefarious License).
- b) GNU GPL (GNU General Public License).
- c) FCL (Fundamental Common License).
- d) Copyright.

26. Según el artículo 98 del Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador cuando el autor sea una persona jurídica será de:

- a) Setenta años, computados desde el día siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- b) Setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- c) Cincuenta años, computados desde el día siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- d) Cincuenta años, computados desde el día siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.

27. Respecto a la protección jurídica de los programas de ordenador, se puede asegurar que:

- a) Los derechos de explotación de las obras en colaboración, durarán toda la vida de los coautores y setenta años desde la muerte o declaración de fallecimiento del primer coautor.
- b) Las ideas y principios en los que se basa un programa están protegidos mediante los derechos de autor.
- c) La primera venta de una copia por el titular de los derechos agota el derecho de distribución de dicha copia.
- d) Se entiende por reproducción la puesta a disposición del público del original o de las copias de la obra, en un soporte tangible, mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

28. Cuando un trabajador asalariado crea un programa de ordenador, en el ejercicio de sus funciones:

- a) Los derechos de explotación pertenecen al trabajador salvo pacto en contrario
- b) Los derechos de explotación pertenecen al empresario salvo pacto en contrario
- c) Los derechos morales pertenecen al trabajador salvo pacto en contrario
- d) Los derechos morales pertenecen al empresario salvo pacto en contrario

29. Los derechos de explotación de un programa de ordenador cuando el autor es una persona física se mantienen como máximo:

- a) Durante toda la vida del autor y del heredero legítimo de estos derechos.
- b) Durante toda la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.
- c) Durante toda la vida del autor y setenta años después de su muerte.
- d) De forma indefinida mientras no se produzca la cesión de estos derechos por parte del titular de los mismos.

30. La directiva 91/250/CEE, modificada por la 93/98/CEE, del Consejo, relativa a la protección jurídica de programas de ordenador:

- a) Excluye explícitamente aquellos desarrollos sobre plataformas Linux, shareware o software libre
- b) Establece que los programas deberán protegerse de la misma manera que las obras literarias, con arreglo a lo establecido en el convenio de Berna sobre protección de obras literarias y artísticas
- c) Regula aquellos aspectos del comercio electrónico relacionados con la materia de propiedad intelectual
- d) Crea un nuevo título de propiedad industrial «patente comunitaria» para eliminar las distorsiones del mercado interior y permitir que Europa se aproveche al máximo de sus trabajos de investigación

31. ¿Existe el concepto de 'copia privada' en la actual legislación de propiedad intelectual?

- a) Si, es un derecho por el cual no es necesaria la autorización del creador de una obra ya divulgada para proceder a la reproducción de la misma para uso privado del copista, siempre que no vaya a ser objeto de utilización colectiva ni lucrativa
- b) Si, pero no como copia legítima
- c) Si, es un derecho por el cual, previa autorización del creador de una obra ya divulgada, se procede a la reproducción de la misma para uso privado del copista, siempre que no vaya a ser objeto de utilización colectiva ni lucrativa
- d) No

32. De los siguientes elementos, ¿cuáles no están definidos por el lenguaje ODRL?

- a) Assets.
- b) Rights.
- c) Resources.
- d) Parties.

33. En relación con la licencia GPL (GNU Public License), una de las siguientes afirmaciones no es cierta:

- a) Permite redistribuir, ejecutar y mejorar los programas.
- b) Prohíbe cobrar un precio por el acto físico de transferir una copia.
- c) No permite que incluya sus programas en programas propietarios.
- d) Fue creada por la Free Software Foundation.

34. Cuál de las siguientes técnicas no persigue la comprobación o el control de la legalidad del Software:

- a) DRM (Digital Rights Management).
- b) CRM (Copyright Rights Management).
- c) Marcas de Agua.
- d) TPM (Technical Protection Measures).

35. BSA es:

- a) Una organización que mide la accesibilidad de las Web
- b) Una organización que audita las comunicaciones y el flujo de información eficiente
- c) Una organización que intenta controlar la piratería de software
- d) Una organización que audita la seguridad de datos de un CPD de respaldo

36. Según la legislación vigente sobre la Propiedad Intelectual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones, en relación con la duración de la protección en la explotación de los derechos de autor de un programa de ordenador, por la persona titular del derecho, es cierta?

- a) Si el autor es una persona natural, la duración de la protección son 35 años desde la publicación del programa.
- b) Si el autor es una persona jurídica, la duración de la protección será de 99 años computados desde el 1 de enero del año siguiente al de divulgación del programa.
- c) La protección es indefinida en el tiempo, desde la creación del código objeto del programa.
- d) Cuando el autor sea una persona natural, durará toda la vida del autor y setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

37. En cuanto a los derechos de autoría de los programas de ordenador, señale cuál no se encuentra entre los derechos morales:

- a) Derecho de Transformación
- b) Derecho a decidir sobre la divulgación
- c) Derecho a que se reconozca su autoría
- d) Derecho a mantener la integridad de la obra

38. ¿Cómo se conoce a la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de información o archivos, dentro de otros, llamados portadores, de modo que NO se perciba su existencia?

- a) Esteganografía.
- b) Criptografía.
- c) Criptoanálisis.
- d) Estegoanálisis.

39. El marco legislativo español de la Propiedad Intelectual e Industrial configurado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en lo referente al software, establece que son objeto de protección:

- a) Exclusivamente los programas de ordenador, entendidos como secuencias de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas en un sistema informático para realizar una determinada función o tarea
- b) Los programas de ordenador y su documentación preparatoria, comprendiéndose en dicho concepto la documentación técnica y los manuales de uso del programa
- c) Los programas de ordenador y todas las definiciones documentadas de sus interfaces que posibilitan el uso colaborativo del software
- d) Únicamente los algoritmos y conceptos inventivos documentados en los que se basan cualquiera de los elementos de los programas de ordenador

40. La duración de la protección otorgada por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/1996, a los programas de ordenador es de:

- a) 50 años
- b) 30 años
- c) 70 años desde el fallecimiento del creador, si es una persona física
- d) 60 años en todo caso

41. Un trabajador asalariado crea un programa de ordenador en el ejercicio de sus funciones laborales. De acuerdo con el RDL 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la titularidad de los derechos de explotación del programa corresponderá:

- a) al autor del programa.
- b) al autor y al empresario, conjuntamente, salvo pacto en contrario.
- c) al autor en cuanto al programa objeto, pero no respecto al programa fuente.
- d) exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.

42. Un trabajador asalariado crea un programa de ordenador en el ejercicio de sus funciones laborales. De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, la titularidad de los derechos de explotación del programa corresponderá:

- a) Al autor del programa.
- b) Al autor y al empresario, conjuntamente, salvo pacto en contrario.
- c) Exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.
- d) Al autor en cuanto al programa objeto, pero no respecto al programa fuente.

43. Si modificamos un programa protegido por licencia GPL el resultado debemos protegerlo con una licencia:

- a) EULA
- b) BSD
- c) GPL
- d) No podemos ponerlo licencia alguna

44. Qué derecho de explotación no reconoce explícitamente la ley española de propiedad intelectual:

- a) Derecho de integridad.
- b) Derecho de distribución.
- c) Derecho de reproducción.
- d) Derecho de comunicación pública.

45. ¿Como se denomina la licencia bajo la que se distribuye la mayoría de los programas del proyecto GNU?

- a) FDL
- b) GSL
- c) GPL
- d) GLL

46. El mecanismo legal utilizado por los Desarrolladores de Software para prevenir copias no autorizadas de su Software se denomina:

- a) Derechos de autor del software.
- b) Encriptación.
- c) Registro electrónico.
- d) ISBN digital.

47. Seleccione la respuesta correcta sobre los derechos morales irrenunciables de un autor de una obra:

- a) Derecho a decidir sobre la divulgación o no de la obra
- b) Respeto a la integridad de la obra
- c) Derecho a exigir el reconocimiento de su condición de autor
- d) Todas las anteriores

48. Según la Ley de Propiedad Intelectual, tendrán la consideración de infractores de los derechos de autor quienes sin autorización del titular de los mismos, realicen alguno de los siguientes actos. Señale la respuesta INCORRECTA:

- a) Quienes realicen copias privadas sin la compensación requerida por los derechos de autor.
- b) Quienes tengan con fines comerciales una o más copias del software, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.
- c) Quienes pongan en circulación o tengan con fines comerciales cualquier instrumento cuyo único uso sea facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger el software.
- d) Quienes pongan en circulación una o más copias del software conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima.

49. Según el art. 98 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, ¿cuál es la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador?

- a) 60 años
- b) 50 años
- c) 80 años
- d) Ninguna es correcta

50. Indique la respuesta falsa respecto a la protección jurídica de los programas de ordenador:

- a) Se protegen las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas los programas de ordenador.
- b) Se entenderá por programa de ordenador toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.
- c) Los derechos sobre los programas de ordenador, así como sobre sus sucesivas versiones y los programas derivados, deberán ser objeto de inscripción en el Registro de la Propiedad Intelectual.
- d) No estarán protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

51. Respecto a la ley 1/1996 de propiedad intelectual es falso que proteja:

- a) Los derechos de explotación
- b) Los programas de ordenador
- c) La documentación
- d) Las ideas que subyacen en los programas de ordenador

52. Cuando el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será como máximo:

- a) 70 años
- b) 60 años
- c) 100 años
- d) 50 años

53. ¿Qué tecnología encaminada a proteger la propiedad intelectual en Internet habilita la gestión de los contenidos en medios digitales a los usuarios identificados que tienen unos derechos determinados y les permite usar un contenido codificado especialmente para él?

- a) Digital Rights Management (DRM).
- b) Marcas de agua.
- c) Los patrones.
- d) Technical Protection Measures (TPM).

54.Cuál de las siguientes características no se considera fundamental que garantice un sistema DRM (Digital Rights Management):

- a) Limitar el número de lecturas de un archivo.
- b) Proteger el contenido para evitar la lectura por terceros.
- c) Evitar que el archivo sea modificado.
- d) Garantizar que sólo el destinatario sea capaz de leer el archivo.

55. ¿Cómo se llama el lenguaje de definición de la protección de derechos en DRM?

- a) XrSL (Extensible Rights Specification Language).
- b) CPL (Content Protection Language).
- c) XrML (Extensible Rights Markup Language XrML).
- d) DRML (Digital Rights Management Language).

56. Según el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor son:

- a) Incompatibles con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- b) Dependientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- c) Independientes, compatibles pero no acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.
- d) Independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

57. Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, ¿a quién corresponde la titularidad de los derechos de explotación?

- a) Al empresario, salvo pacto en contrario
- b) Al trabajador, en todo caso
- c) Al empresario, en todo caso
- d) Al trabajador, salvo pacto en contrario

58. En el lenguaje ODRL, ¿cómo se identifica de forma única el contenido digital a proteger?

- a) Mediante el elemento Assets.
- b) Mediante el elemento Permission.
- c) Mediante el elemento Constraints.
- d) Todas son falsas.

59. ¿Cuál de las siguientes licencias NO puede figurar en un programa que se considere software libre?

- a) Licencia FreeBSD
- b) Licencia GPLv3
- c) Licencia de WebM
- d) Licencia de JSON

60. El marco legislativo español de la Propiedad Intelectual e Industrial configurado mediante el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, en lo referente al software, establece sobre la creación de programas de ordenador por trabajadores asalariados en el ejercicio de sus funciones en la empresa que:

- a) No son titulares de los derechos de explotación del programa, ni del código fuente, ni del objeto, salvo pacto en contrario con la empresa.
- b) Son titulares siempre de los derechos de explotación del código fuente del programa, no así del código objeto, que necesariamente se habrá probado y validado en los sistemas informáticos de la empresa.
- c) Siempre son titulares tanto del código fuente como del objeto, así como de toda la documentación preparatoria que hayan generado durante su trabajo de creación; el empresario tendrá derecho en todo caso a disponer de una copia de todo el software para su explotación comercial.
- d) El único y exclusivo titular de los derechos de explotación del programa de ordenador creado es el empresario, en toda circunstancia legal.

61. En relación con el mecanismo de protección de derechos de autor por huella digital, ¿cómo se consigue que los datos del usuario que ha adquirido los derechos de uso del objeto no sean conocidos por el vendedor?

- a) Mediante el uso de https para asegurar la privacidad de la comunicación
- b) Mediante el uso de un sistema de huella digital asimétrica, que emplea criptografía asimétrica
- c) Mediante el uso de un sistema de huella digital anónima, utilizando un tercero de confianza que conoce tanto la identidad del comprador como del vendedor
- d) No es posible, el vendedor debe conocer los datos del comprador para poder transmitirle los derechos de uso del objeto

62. El Pliego de Prescripciones Técnicas incluye una cláusula de propiedad intelectual en la que se indica que todos los estudios, documentos y productos elaborados por el adjudicatario dentro del ámbito del contrato serán propiedad de la Junta de Andalucía, renunciando el adjudicatario a cualquier derecho que pudiera corresponderle. En este sentido, sobre los posibles programas que se desarrollen en el ámbito del proyecto, indique la afirmación correcta:

- a) Para hacer efectivos los derechos de protección sobre los programas de ordenador deberán ser inscritos previamente en el Registro de la Propiedad Intelectual
- b) Se considerará infracción quienes pongan en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima
- c) Según la Orden de 21 de febrero de 2005, sobre disponibilidad pública de los programas informáticos de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus Organismos Autónomos, todos los programas desarrollados al amparo de dicho contrato tendrán obligatoriamente el carácter de software libre y estarán disponibles para su descarga en el repositorio de software libre la Junta de Andalucía
- d) El adjudicatario podrá hacer copias de los programas para entregarlo a terceros cuando se trate de copias de seguridad

63. Señale la afirmación correcta acerca de la protección jurídica del software:

- a) La BSA (Business Software Alliance) es el organismo oficial designado por la Unión Europea para registrar patentes de software.
- b) En la Unión Europea el software es patentable como tal.
- c) En la Unión Europea el software no es patentable como tal. Se permite patentar software en la medida en que forma parte de una invención.
- d) La protección de los derechos de autor sobre el software tiene una duración de 5 años.

64. Con respecto a la licencia de Expat (a menudo conocida como MIT), ¿qué afirmación es CORRECTA?

- a) Cuando modifica un programa con licencia de Expat, los cambios deben ser liberados con una licencia GPL.
- b) Cuando modifica un programa con licencia de Expat, no se pueden vender copias del software.
- c) Cuando modifica un programa con licencia Expat, los cambios deben ser liberados con una licencia de Expat.
- d) Cuando modifica un programa con licencia de Expat, se pueden vender copias del software.

65. La duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador cuyo autor es una persona jurídica es:

- a) Cinco años.
- b) Diez años.
- c) Veinte años.
- d) Setenta años.

66. Según la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual, sólo una de las siguientes definiciones es correcta:

- a) Obra en colaboración: aquella resultado de la colaboración de varios autores, correspondiendo el derecho a todos ellos en la proporción que determinen.
- b) Obra compuesta: aquella obra nueva que incorpore una obra existente con la colaboración del autor de ésta última.
- c) Obra colectiva: aquella resultado unitario de la colaboración de varios autores y los derechos corresponden a todos ellos.
- d) Todas son falsas.

67. ¿Cuál de las siguientes es una metodología de gestión de software que ayuda a definir e implementar procesos para optimizar la inversión en software cumpliendo con la legislación aplicable?

- a) BSA
- b) SAM
- c) Copyleft
- d) Copyright

68. En el artículo 96 del Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril), se detalla el objeto de la protección de los programas de ordenador. Señale qué NO protege la Ley:

- a) Los programas de ordenador, entendiendo a efectos de la ley, como toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión y fijación.
- b) La documentación técnica y los manuales de uso de un programa.
- c) Las versiones sucesivas del programa así como a los programas derivados, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático.
- d) Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces.

69. ¿Qué nombre recibe la tecnología de Gestión de derechos digitales creada por la compañía Apple?

- a) FairPlay
- b) Apple Verisign
- c) Apple DRM
- d) Apple Store DRM

70. En la Administración Pública se puede copiar un programa de ordenador para entregarlo a terceros sólo:

- a) Cuando haya sido desarrollado a medida de las necesidades de la Administración
- b) Cuando se trate de la copia de «back-up»
- c) Cuando los derechos de explotación correspondan a la Administración
- d) Cuando la Administración haya adquirido una licencia de uso corporativa

71. En relación a la protección jurídica de los programas de ordenador señalar la respuesta falsa:

- a) Está protegidos mediante los derechos de autor cualquier forma de expresión de un programa de ordenador, salvo aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático
- b) Están protegidos mediante los derechos de autor las ideas y principios en los que se base un programa, incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces
- c) La primera venta de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución de dicha copia
- d) La duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador será: para una persona natural toda la vida del autor y 70 años después de su muerte; para una persona jurídica 70 años

72. Según el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, «toda secuencia de instrucciones o indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático para realizar una función o una tarea o para obtener un resultado determinado, cualquiera que fuere su forma de expresión o fijación» es:

- a) Un algoritmo
- b) Un método
- c) Un programa de ordenador
- d) Un procedimiento

73. ¿Cuál de las siguientes respuestas es objeto de protección de los derechos de autor según el Texto Refundido de la Ley de Protección Intelectual?

- a) Las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador
- b) Las ideas y principios que sirven de fundamento a los interfaces de programa
- c) La documentación técnica y los manuales de uso de un programa
- d) Cualesquiera versión sucesiva del programa, incluidas aquellas creadas con el fin de ocasionar efectos nocivos a un sistema informático

74. Las funciones de mediación y arbitraje atribuidas por la Ley de Propiedad Intelectual son ejercidas por:

- a) el Comité Mediador y Arbitral de la Propiedad intelectual
- b) el Comité Nacional de la Propiedad Intelectual
- c) la Comisión Nacional Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual
- d) la Comisión Mediadora y Arbitral de la Propiedad Intelectual

75.Cuál de los siguientes derechos de explotación no precisan la realización o autorización por parte del titular de un programa de ordenador, según la ley española de propiedad intelectual:

- a) Reproducción total o parcial.
- b) La realización de una copia de seguridad.
- c) Traducción, adaptación o arreglo.
- d) Cualquier forma de distribución pública.

76. ¿Cuál no es un derecho de explotación de un programa de ordenador?

- a) La reproducción del programa de ordenador.
- b) La transformación del programa de ordenador.
- c) La distribución pública del programa de ordenador.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

77. En virtud del artículo 97.4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado corresponderán:

- a) Exclusivamente al trabajador, como así lo ampara la protección civil y penal del derecho de autor.
- b) Al trabajador en lo relativo al programa fuente y al empresario en relación con el programa objeto, salvo pacto en contrario.
- c) Al empresario en lo relativo al programa fuente y al trabajador en relación con el programa objeto, salvo pacto en contrario
- d) Exclusivamente al empresario, salvo pacto en contrario.

78. Según la Ley de propiedad intelectual, cuando el propietario de un programa de ordenador es una persona jurídica, puede ejercer derechos de explotación:

- a) en setenta años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o, si no, al de su creación
- b) en sesenta años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita o ilícita del programa o, si no, al de su creación. En caso de divulgación ilícita se considerará el de creación
- c) en 5 años desde el 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa, si no al de su creación
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta

79. ¿Se pueden proteger las ideas que sirven de base a los programas de ordenador?

- a) Sólo las que sirvan de base para el desarrollo de interfaces
- b) Sólo las que sirvan de base para crear un nuevo programa
- c) Sólo las que sirvan de base para crear un nuevo programa y además sean originales
- d) Todas las anteriores son falsas

80. De acuerdo al RDL 1/1996, la protección de los programas de ordenador:

- a) Cuando el autor sea una persona natural, para el caso más general, los derechos de explotación durarán toda su vida, y 70 años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- b) Cuando el autor sea una persona jurídica, la duración de los derechos de explotación será de 70 años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- c) a y b son correctas.
- d) a y b son incorrectas.

81. El mecanismo usado para garantizar que solo los usuarios autorizados pueden usar o copiar aplicaciones software específicas se llama:

- a) informe de análisis de programa autorizado
- b) clave
- c) acuerdo de nivel de servicio (SLA)
- d) dongle

82. ¿Están protegidos los manuales de uso de un programa de ordenador?

- a) Los manuales de uso de un programa de ordenador no están protegidos.
- b) Si, como obra literaria.
- c) Como obra literaria, pero sólo si tienen suficiente calidad artística.
- d) Si, como parte integrante del concepto «programa de ordenador».

83. ¿De los siguientes cual no forma parte del ciclo de vida de los derechos digitales?

- a) Empaquetado.
- b) Envío.
- c) Protección y venta.
- d) Consumo.

84. La técnica de protección de software conocida como marca de agua digital consiste en:

- a) la inserción de un mensaje en el interior de un objeto digital que contiene información sobre el autor o propietario digital de dicho objeto.
- b) la generación de un código de activación sin el cual no se puede utilizar una aplicación.
- c) una etiqueta holográfica que ayuda a identificar que el software es original.
- d) la gestión de derechos de uso de contenido en formato digital que comprende medidas técnicas y organizativas.

85. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de huella digital?

- a) Huella simétrica.
- b) Huella asimétrica.
- c) Huella anónima.
- d) Todas las anteriores son verdaderas.

86. ¿Cuál de las siguientes formas de distribución pública de un programa de ordenador no puede utilizarse legalmente como forma de explotación?

- a) La compraventa del programa.
- b) La donación del programa.
- c) El alquiler del programa.
- d) Todas las anteriores.

87. ¿A qué organismo está adscrita la Comisión de Propiedad Intelectual?

- a) Ministerio de la Presidencia
- b) Ministerio de Cultura y Deporte
- c) Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
- d) Ministerio de Fomento

88. La duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador cuyo autor es una persona jurídica es de:

- a) Diez años.
- b) Veinte años.
- c) Setenta años.
- d) -

89. ¿Cómo se llama la organización que desarrolla estándares abiertos para la industria de la telefonía móvil?

- a) BSA (Business Software Alliance)
- b) OpenMG (Open Mobile Group)
- c) OMA (Open Mobile Alliance)
- d) The Open Group

90. ¿Dónde se recoge la protección jurídica de los programas de ordenador en España?

- a) Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.
- b) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- c) Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- d) Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones.

91. Para garantizar al usuario el acceso al código fuente del programa cedido en el caso de desaparición de la empresa titular de los derechos de propiedad intelectual se recurre a:

- a) El Convenio de Berna
- b) La Ley 16/1993
- c) La Ley 22/1987
- d) El contrato de Escrow

92. ¿Cuál es la normativa que crea la Comisión de Propiedad Intelectual?

- a) Ley 2/2011, de Economía Sostenible
- b) Real Decreto 1889/2011, de regulación del funcionamiento de la Comisión de Propiedad Intelectual
- c) Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
- d) Real Decreto 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

93. En relación con la legislación de propiedad intelectual y el derecho de transformación, señale la respuesta correcta:

- a) Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderían al autor de la obra original
- b) Los derechos de propiedad intelectual de la obra resultado de la transformación corresponderán al autor de esta última
- c) Los derechos de explotación de la obra resultado de la transformación corresponden a partes iguales entre el autor de la obra original y el de la obra producto de la transformación
- d) Los derechos de explotación de la obra resultado de la transformación corresponden tanto al autor de la obra original como al de la obra producto de la transformación, en la proporción que éstos determinen

94. Señale la afirmación incorrecta respecto a la licencia EUPL:

- a) Con este tipo de licencia las administraciones pueden ser proveedoras de software open source entre ellas, reutilizando lo que otros han hecho y mejorándolo.
- b) Es equivalente a las licencias GNU GPL y se pueden usar indistintamente, sólo que EUPL aplica únicamente en Europa.
- c) Una de las novedades que introduce es la variedad de idiomas en los que está disponible.
- d) Es una licencia compatible con otras licencias copyleft.

95. ¿Cómo se realiza la protección de un programa de ordenador?

- a) A la hora de crear el programa, el autor debe decidir qué tipo de protección quiere otorgarle, si a través de la ley de patentes o a través de la ley de propiedad intelectual
- b) A través de la ley de patentes
- c) Nunca puede realizarse a través de la ley de patentes
- d) Si el programa forma parte de una patente, también estará protegido por la ley de propiedad intelectual

96. De acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador, en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa fuente como el programa objeto, corresponderán:

- a) Exclusivamente, al trabajador que ha creado el programa, salvo pacto en contrario.
- b) Al empresario y al trabajador que lo haya creado a partes iguales, salvo pacto en contrario.
- c) Exclusivamente, al empresario, salvo pacto en contrario.
- d) Exclusivamente, al empresario, no pudiendo haber pacto en contrario.

97. ¿Cuál de los siguientes no será considerada una infracción de los derechos de autor, de acuerdo a la Ley de Propiedad Intelectual?

- a) Poner en circulación una o más copias de un programa de ordenador conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima, sin autorización del titular de los derechos.
- b) Tener con fines comerciales una o más copias de un programa de ordenador, conociendo o pudiendo presumir su naturaleza ilegítima, sin autorización del titular de los derechos.
- c) Poner en circulación o tener con fines comerciales cualquier instrumento que tenga, entre otros usos, facilitar la supresión o neutralización no autorizadas de cualquier dispositivo técnico utilizado para proteger un programa de ordenador, sin autorización del titular de los derechos.
- d) Todas las anteriores son consideradas infracciones, según la Ley de Propiedad Intelectual.

98. ¿A qué se refiere EFFORTS?

- a) Proyecto dirigido a las administraciones europeas, cuyo objetivo es la mejora de su eficiencia mediante la adopción de nuevas tecnologías
- b) Proyecto europeo para la extensión de la red de banda ancha
- c) Proyecto europeo para aunar políticas de contratación de personal
- d) Proyecto europeo para aumentar la eficiencia en el uso de las computadoras en el ámbito de las administraciones públicas europeas

99. ¿Qué sentido tiene la ley de protección intelectual?

- a) La defensa de los productos de las multinacionales
- b) Evitar que se pueda difundir el software libre
- c) Incentivar la inversión de las multinacionales del software y la música
- d) La defensa de los derechos de los autores

100. ¿Cuánto tiempo durarán los derechos de explotación de una obra?

- a) Hasta la muerte de su autor
- b) Setenta años después de la fecha de divulgación
- c) Toda la vida de su autor y setenta años después de su muerte
- d) Los derechos de explotación de una obra nunca se extinguen

101. El Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en su artículo 193 se crea la Comisión de Propiedad Intelectual. Señale la composición CORRECTA de la Sección Segunda de la Comisión:

- a) Se compondrá de cuatro vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de los cuales dos procederán del ámbito Propiedad Intelectual, uno del ámbito Tecnologías de la Información y uno del ámbito de la Secretaría General Técnica.
- b) Se compondrá de cuatro vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de los cuales dos procederán del ámbito Propiedad Intelectual, y los otros dos del ámbito de la Secretaría General Técnica.
- c) Se compondrá de tres vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de los cuales dos procederán del ámbito Propiedad Intelectual, y uno del ámbito de la Secretaría General Técnica.
- d) Se compondrá de tres vocales del Ministerio de Cultura y Deporte, de los cuales uno procederá del ámbito Propiedad Intelectual, uno del ámbito Tecnologías de la Información y uno del ámbito de la Secretaría General Técnica.

102. Cuando un trabajador asalariado crea un programa de ordenador, en el ejercicio de sus funciones:

- a) Los derechos de explotación pertenecen al trabajador.
- b) En todo caso los derechos de explotación pertenecen al empresario.
- c) Los derechos morales pertenecen al trabajador.
- d) Los derechos morales pertenecen al empresario.

103. Según lo recogido en el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual, señale la respuesta incorrecta:

- a) La protección de un programa de ordenador comprende también su documentación preparatoria, documentación técnica y manuales de uso
- b) La protección de un programa de ordenador se extiende a cualesquiera versiones sucesivas del programa, así como a los programas derivados
- c) La protección mediante los derechos de autor incluye las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador incluidos los que sirven de fundamento a sus interfaces
- d) Si un programa forma parte de una patente, también estará protegido por la Ley de Propiedad Industrial

104. DRM es:

- a) un sistema de modulación digital basado en secuencias aleatorias
- b) un conjunto de directivas para la investigación de tecnologías móviles
- c) un programa de formación especializado en las relaciones entre directivos
- d) una tecnología para la gestión de los derechos de los contenidos digitales

105. Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del texto refundido de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, los derechos de explotación de una obra durarán toda la vida del autor y:

- a) Setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- b) Cuarenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- c) Cincuenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento.
- d) Cien años después de su muerte o declaración de fallecimiento.

106. Las aplicaciones a medida desarrolladas a petición de la Administración General del Estado son consideradas:

- a) Software libre
- b) Software propietario
- c) Software de dominio público
- d) Software de fuentes abiertas, de acuerdo con los criterios de normalización y conservación de las aplicaciones utilizadas para el ejercicio de potestades

107. Atendiendo al Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, indique cuál de los siguientes supuestos estaría sujeto a propiedad intelectual:

- a) Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, salvo los programas de ordenador.
- b) Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, incluidos los programas de ordenador.
- c) Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, incluidos los programas de ordenador únicamente cuando resulten novedosos y sean susceptibles de aplicación industrial.
- d) Todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas solo cuando estén expresadas por medios o soportes tangibles.

108. La titularidad de los derechos de explotación de un programa de ordenador por una persona jurídica expirará:

- a) A los setenta años, computados desde el día siguiente al de su divulgación.
- b) A los cincuenta años, computados desde el día uno de enero del año siguiente al de su divulgación lícita, o al de su creación si no se hubiera divulgado.
- c) A los cincuenta años, computados desde el día siguiente al de su divulgación.
- d) A los setenta años, computados desde el día uno de enero del año siguiente al de su divulgación lícita o al de su creación si no se hubiera divulgado.

109. Según la Ley 1/1996 de Propiedad Intelectual, la obra nueva que incorpore una obra existente sin la colaboración del autor de esta última se denomina:

- a) Obra colectiva
- b) Obra compuesta
- c) Obra en semi-colaboración
- d) Obra replicada

110. De acuerdo con el RDL 1/1996 de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, el plazo de duración de los derechos de explotación de un programa de ordenador por una persona jurídica será de:

- a) 30 años a partir de la divulgación y 70 desde la fecha de su creación.
- b) 70 años computados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la divulgación.
- c) 50 años computados a partir de su creación.
- d) 70 años computados a partir de la fecha de divulgación.

111. Señale la respuesta correcta respecto a la protección jurídica de los programas de ordenador, según se establece en Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual:

- a) La documentación técnica y los manuales de uso de un programa no gozarán de la misma protección que esta Ley dispensa a los programas de ordenador
- b) Estarán protegidos, mediante los derechos de autor con arreglo a la presente Ley, las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador
- c) Cuando un trabajador asalariado cree un programa de ordenador en el ejercicio de las funciones que le han sido confiadas o siguiendo las instrucciones de su empresario, la titularidad de los derechos de explotación corresponderán, exclusivamente, a este trabajador, salvo pacto en contrario
- d) Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre

112. ¿Cuál es la duración de los derechos de explotación, cuando el autor de un programa de ordenador sea una persona jurídica?

- a) Sesenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la muerte del representante de la persona jurídica.
- b) Sesenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa.
- c) Setenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente al de la divulgación lícita del programa.
- d) Cincuenta años, computados desde el día 1 de enero del año siguiente a la muerte del representante de la persona jurídica.

113. ¿Cuántas copias de seguridad de un programa de ordenador se pueden realizar según la legislación vigente en materia de propiedad intelectual?

- a) No se pueden realizar copias de seguridad.
- b) La ley permite siempre la realización de una copia de seguridad.
- c) Una copia de seguridad, siempre que el titular no se oponga expresamente.
- d) Una copia de seguridad, pero lo tiene que autorizar expresamente el titular.

114. ¿Cuál de las siguientes organizaciones realiza actuaciones para la persecución legal de la piratería informática y para evitar la violación de los derechos de copyright?

- a) BSA (Business Software Alliance).
- b) GSC (General Software Committee).
- c) DRG (Digital Right Group).
- d) SSC (Secure Software Commission).

115. Las posibilidades de usar el mecanismo de comprobación de la legalidad del software, conocido como huella digital se clasifican en diferentes grupos que han aparecido a lo largo del tiempo, ¿Cuál de los siguientes no es uno de ellos?

- a) Simétrica
- b) Asimétrica
- c) Anónima
- d) Esteganográfica

116. En relación a los programas de ordenador, indicar mediante qué ley se protegen:

- a) Mediante la Ley 23/2006 por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual
- b) Mediante la Ley de Propiedad Intelectual
- c) Mediante la Directiva de derechos de autor 2001/29
- d) Mediante la Ley de Patentes

117. El Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, modificado por la ley 23/2006, define los siguientes derechos de explotación:

- a) Reproducción, Distribución, Duplicación y Transformación.
- b) Distribución, Duplicación, Comunicación Pública y Transformación.
- c) Reproducción, Duplicación, Comunicación Pública y Transformación.
- d) Reproducción, Distribución, Comunicación Pública y Transformación.

118. De acuerdo con la Directiva del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador:

- a) toda persona física o jurídica protegerá los datos de acceso al código fuente.
- b) todos los países que integran la ONU protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Europa para la protección de las obras literarias y artísticas.
- c) los Estados miembros protegerán mediante derechos de autor los programas de ordenador como obras literarias, tal como se definen en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.
- d) los Estados miembros del Comité Económico y Social de la UE protegerán todos los programas de ordenador como determina el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas.

119. La titularidad de los derechos de los programas de ordenador desarrollados por trabajadores asalariados:

- a) Pertenecen a los trabajadores que han creado el programa
- b) Pertenecen a los trabajadores que han creado el programa, salvo pacto en contrario
- c) Pertenecen al empresario que los ha contratado
- d) Pertenecen al empresario que los ha contratado, salvo pacto en contrario

120. El Texto Refundido de la Ley de la Protección Intelectual establece que la duración de la protección de los derechos de explotación sobre los programas de ordenador se extiende como máximo a:

- a) 70 años computados desde el día siguiente a la divulgación lícita del programa, si el autor es una persona jurídica.
- b) 50 años desde el 1 de enero del año siguiente a la divulgación lícita del programa o a su creación si no se hubiera divulgado.
- c) Toda la vida del autor y 70 años después de su muerte, si el autor es una persona física.
- d) 50 años desde el 1 de enero del año siguiente a la divulgación lícita del programa, cualquiera que sea la personalidad del autor.

121. Según la ley de propiedad intelectual (RDL 1/96 de 22 de abril) ¿qué es una obra compuesta?

- a) Es el resultado de la colaboración entre varios autores
- b) Una obra en la que, por su complejidad, no es posible establecer un autor
- c) Es una obra nueva que incorpora otra existente sin colaboración del autor de ésta
- d) La citada ley no hace referencia a tal concepto

122. En relación con las tecnologías de gestión de derechos digitales, señale la respuesta incorrecta:

- a) El sistema DRM creado por Apple recibe el nombre de FairPlay
- b) El sistema DRM creado por Microsoft recibe el nombre de Windows Media DRM
- c) El sistema DRM creado por Sony recibe el nombre de OpenMG
- d) El sistema DRM creado por RealNetworks es PlayReady

123. La transmisión de los derechos morales de autor a favor de los herederos puede realizarse:

- a) Mediante un contrato de cesión, donación o compraventa.
- b) Incluyendo la transmisión de los derechos en la herencia.
- c) De cualquiera de las formas mencionadas en los apartados anteriores.
- d) Todas las anteriores son falsas.

124. La protección específica otorgada por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual a los programas de ordenador:

- a) Comprende los programas no originales.
- b) Comprende también su documentación preparatoria.
- c) Se circunscribe al código fuente.
- d) Comprende las ideas y principios en los que se basan cualquiera de los elementos de un programa de ordenador.

125. En relación a límites a los derechos exclusivos de la explotación de un programa de ordenador por parte de quien sea su titular, establecidos en Ley de Propiedad Intelectual, señale la afirmación correcta:

- a) La realización de una copia de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulte necesaria para dicha utilización.
- b) La realización de copias privadas por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse.
- c) La realización de copias de seguridad por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse por contrato en cuanto resulten necesarias para dicha utilización.
- d) La realización de una copia privada por parte de quien tiene derecho a utilizar el programa no podrá impedirse.